



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juni 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 11 Juni 2026 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI, secara Agama pada tanggal 02 Desember 1981, di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, acara dipimpin oleh Bun Fui Cong berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-978/Kk.14.02.6/BA.01.1/06/2026 tanggal 04 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan dan suami berstatus bujangan;
3. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan suami pemohon membina rumah tangga di Desa Sungai Raya sampai sekarang dan telah di karunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1 (anak perempuan), lahir di Singkawang, tanggal 17 September 1981;
 - ANAK 2 (anak perempuan), lahir di Pontianak, tanggal 23 Juni 1983;
 - ANAK 3 (anak laki-laki), lahir di Pontianak, tanggal 08 September 1987;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 4 (anak laki-laki), lahir di Pontianak, tanggal 06 September 1988;

4. Bahwa perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Buddha;

5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kubu Raya, pada tanggal 25 Januari 2026, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No. 6112-KM-06032026-0001, tertanggal 06 Maret 2026, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

6. Bahwa Pemohon dengan suami pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena kelalaian pemohon;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka atas permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan suami pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1981, di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya supaya segera setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini untuk menerbitkan akta perkawinan pemohon dengan suami pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir *prinsipal* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terhadapnya diajukan perbaikan sekedar peristiwa tahun perkawinannya yang semula tahun 1981 diperbaiki menjadi tahun 1980;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6112015508610002 atas nama PEMOHON tanggal 6 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor 1775/CS/1995 atas nama PEMOHON tertanggal 1 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi (Lembar pertama) Surat Keterangan Nomor B-978/Kk.14.02.6/BA.01.1/06/2026 atas nama PEMOHON dengan SUAMI tertanggal 4 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Buddha, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi (Lembar kedua) Surat Keterangan Nomor B-978/Kk.14.02.6/BA.01.1/06/2026 atas nama PEMOHON dengan SUAMI tertanggal 4 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Buddha, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010603260002 atas nama kepala keluarga PEMOHON, tertanggal 6 Maret 2026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KW-06032026-0001 atas nama SUAMI tanggal 6 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1246/1981 atas nama ANAK 1 tanggal 18 September 1981, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2535/1983 atas nama ANAK 2 tanggal 10 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4238/1987 atas nama ANAK 3 tanggal 24 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4408/1988 atas nama ANAK 4 tanggal 12 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 006/SP/012/06/V/2026 atas nama PEMOHON tanggal 13 Mei 2026, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengurus RT.012/RW.06, fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Suami dari Pemohon bernama SUAMI;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2026 dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi tahu mereka suami istri dikarenakan mereka tinggal bersama sudah cukup lama dan mereka juga sudah memiliki anak dari Pemohon dan suaminya SUAMI;
- Bahwa mereka dikaruniai memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, masih hidup semua namun sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa alasan dari Pemohon tidak mencatatkan langsung pernikahannya tersebut, namun setahu Saksi hal tersebut tidak dilakukan karena ketidaktahuan Pemohon sendiri perihal urusan administrasi tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pengesahaan anak-anaknya serta mau mengurus harta warisan peninggalan suaminya berupa rumah;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

a. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Suami dari Pemohon bernama SUAMI;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2026 dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi tahu mereka suami istri dikarenakan mereka tinggal bersama sudah cukup lama dan mereka juga sudah memiliki anak dari Pemohon dan suaminya;
- Bahwa mereka dikaruniai memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, masih hidup semua namun sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa alasan dari Pemohon tidak mencatatkan langsung pernikahannya tersebut, namun setahu Saksi hal tersebut tidak dilakukan karena ketidaktahuan Pemohon sendiri perihal urusan administrasi tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pengesahaan anak-anaknya serta mau mengurus harta warisan peninggalan suaminya berupa rumah;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon, sehingga berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon beralamat di Kabupaten Kubu Raya, yang mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, oleh karena itu terhadap permohonan pengesahan perkawinan Pemohon, Hakim akan memeriksa dan mengadilinya yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku *in casu* undang-undang administrasi kependudukan, undang-undang perkawinan dan peraturan-peraturan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan"*;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum mengenai peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu terdiri atas kutipan akta tentang *"kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak"*, sehingga akta-akta tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang demi kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan bukti surat

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-3 dan P-4 berupa (Lembar pertama) Surat Keterangan Nomor B-978/Kk.14.02.6/BA.01.1/06/2026 atas nama PEMOHON dengan SUAMI tertanggal 4 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Buddha dan (Lembar kedua) Surat Keterangan Nomor B-978 /Kk.14.02.6 /BA.01.1/06/2026 atas nama PEMOHON dengan SUAMI tertanggal 4 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Buddha, diketahui bahwa Pemohon dengan SUAMI pernah melakukan perkawinan secara adat tionghoa secara agama buddha tridharma pada tanggal 2 Desember 1981 bertempat di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) acara dipimpin oleh BUN FUI CONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon dengan SUAMI telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 2 Desember 1981 secara adat tionghoa dan secara agama buddha dihadapan seorang pemuka agama buddha yang bernama BUN FUI CONG di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya);

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI diketahui bahwa pada tanggal 25 Januari 2026 SUAMI telah meninggal dunia di Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa ternyata pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SUAMI tersebut belum tercatat sehingga belum memiliki akta perkawinannya hingga Suami Pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan, dengan mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas dan yang telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap perkawinan yang belum tercatat sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa Pemohon dengan SUAMI tinggal bersama sudah cukup lama dan mereka juga sudah memiliki 4 (empat) orang anak, anak-anak tersebut masih hidup semua namun sudah menikah;
- Bahwa Pemohon benar belum memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak memahami perihal adanya pencatatan perkawinan, oleh karenanya sampai dengan sekarang belum memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Buddha yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI telah dilangsungkan;
- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2026;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 RBG serta Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa macam alat bukti, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan dua jenis alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi, sehingga Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut perlu dipertimbangkan masing-masing kekuatan pembuktiannya;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling utama, yang mana kekuatan pembuktian dari alat bukti surat adalah sempurna dan mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan, sedangkan kekuatan pembuktian pada alat bukti saksi berbeda dengan alat bukti surat. Berdasarkan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 309 RBG, nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dalam arti hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan yang lain, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti saksi tidak sempurna dan tidak mengikat, serta hakim tidak wajib terikat menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diketahui bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang mana dalam alat bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 tersebut berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Perkawinan Agama Khonghucu, diketahui bahwa Pemohon dengan SUAMI telah menikah dengan perkawinan dilaksanakan secara adat istiadat etnis tionghoa dan secara agama buddha dan dalam data Kartu Keluarga tersebut status antar keduanya dengan nama anak diketahui sebagai ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bukti-bukti tersebut belum cukup membuktikan dalil permohonan Pemohon dengan SUAMI telah sah melangsungkan perkawinannya menurut agamanya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, yaitu alat bukti saksi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 306 RBG menentukan bahwa batas minimal pembuktian pada alat bukti saksi yaitu minimal terdapat dua orang saksi yang memenuhi syarat formil maupun materil. Syarat formil saksi adalah berkenaan dengan kecakapan, keterangan yang diberikan saksi harus dilakukan di depan persidangan, serta pemeriksaan saksi yang harus dilakukan satu persatu, sedangkan syarat materil adalah berkaitan dengan keterangan seorang saksi saja tidak cukup, melainkan harus didukung satu alat bukti lain, keterangan harus berdasar alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang diberikan bukan merupakan pendapat pribadi, serta terdapat persesuaian antara keterangan saksi, atau antara keterangan saksi dan alat bukti lain;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan SUAMI tinggal bersama sudah cukup lama dan mereka juga sudah memiliki 4 (empat) orang anak, anak-anak tersebut masih hidup semua namun sudah menikah;
- Bahwa Pemohon benar belum memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak memahami perihal adanya pencatatan perkawinan, oleh karenanya sampai dengan sekarang belum memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Buddha yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI telah dilangsungkan;
- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2026;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut di atas, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena di persidangan telah pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar penetapan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan pengurusan data kependudukan khususnya perihal peristiwa pencatatan perkawinan, pengesahan anak-anaknya serta mau mengurus harta warisan peninggalan suaminya berupa rumah tempat tinggalnya dan sebagaimana maksud permohonan Pemohon tersebut khususnya perihal permohonan perkara *a quo* dimaksud oleh karena sekedar untuk penetapan pengesahan perkawinan dan terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut telah Hakim pertimbangkan serta perihal alasan permohonan penetapan dipergunakan untuk keperluan pengurusan data kependudukan khususnya perihal peristiwa pencatatan perkawinan, alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, justru bersesuaian dengan kewajiban Pemohon dihadapan hukum atau undang-undang sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan terhadap adanya perbedaan antara dalil dalam permohonan perihal peristiwa perkawinan terjadi pada tahun 1980, maka dengan mendasari bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan khususnya pada bukti surat tertanda P-3 dan P-4 berupa (Lembar pertama) Surat Keterangan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-978/Kk.14.02.6/BA.01.1/06/2026 atas nama PEMOHON dengan SUAMI tertanggal 4 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Buddha dan (Lembar kedua) Surat Keterangan Nomor B-978 /Kk.14.02.6 /BA.01.1/ 06/2026 atas nama PEMOHON dengan SUAMI tertanggal 4 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Buddha, diketahui bahwa Pemohon dengan SUAMI pernah melakukan perkawinan secara adat tionghoa secara agama buddha tridharma pada tanggal 2 Desember 1981 bertempat di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) acara dipimpin oleh BUN FUI CONG, maka berdasarkan teori pembuktian hukum perdata terhadap perbedaan tersebut Hakim mengambil fakta hukum sebagaimana bukti surat P-3 dan P-4 tersebut, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon perihal pengesahan perkawinan sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan terhadap dalil dan alat bukti selain yang telah dipertimbangkan terhadapnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 284 RBG, Pasal 306 RBG, Pasal 309 RBG, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang dilangsungkan secara adat tionghoa dan secara agama buddha pada tanggal 2 Desember 1981 di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pencatatan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 oleh kami Mohammad Salim Hafidi, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta telah dikirimkan kepada Pemohon pada tanggal dan hari itu juga melalui e-court.

Hakim Tunggal,

TTD

Mohammad Salim Hafidi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.100.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2026/PN Mpw